

עין משפט
נר מצוה

פו א מיי פֿאָ מ'ה' מנח' מנח ונחלה הלכה ט סגמ לאזין עו טו"ע א"ח ס"י תנח סעף א':

פו ב מיי פֿ"ב מהלכות עדות ה' ד טו"ע ח"מ ס' ל סעף ז': **פ**ח ג שס הלכה ה':



הגהות הב"ה (גב' בשלשה בחדש עדותן קיימת: (א) שם ואחד אומר בחמש עדותן בטלה ר' יהודה אומר כ"ל ותיבות דברי ר' מאיר ממשק: (א) רש"י ד"ה כשתמלא למר וכו' טועה ולא כלום והטועה שקרן:



גב' ובי"ש גבי קרצוף. ק"ל הא קידור הוא רק דרנען דאזי חטא ממכזין ולא היו פ"ר כמנוחל להדי' בטלה דלמר ר"י לטעמיה דדש"א"מ אסור וא"כ הא רק אסור דרנען דאזי בטנת דף חט' ע"ז בתי' ד"ה מיי' כחבו דלר"י דבר שאני ממכזין בשנ' היו דרנען וכ"כ מ' ביומא דף לז ע"כ ובי"כ רש"י בטנת דף קבא ע"כ ד"ה לפי חומא ואס קן משה"ל גזר קרע"ף חט' קידור קידוריו גופיה הוא דרנען אצל תנחנן גורנין שמה' אצל דהוי דלאורי' ונע"ג. אח"ז מלאחי בעושי' שהקשו כן בתוס' ימינא יומא דף לז ע"כ:



אין מקדיקין. כנגדרתא של כחל ששניה דקוט (ביציא כב.). מקרצפין. כנגדרתא של עץ ששניה גסות ואין עושה חבורה (שם). ושוירפין בתחלת שש. וזה יומאן עד תחלת שבע שהוא אסור מן הסורה לפי שאדם טועה בשעה (לעיל ד'). ר' יהודה אומר. טועה אדם יותר מכאן ואיך להסתמך מן הטיביו יומא יותר ולא אצל מקוף לרנע ולטעלה (שם). ותולין כל חמש. לא חולקין ולא שורפין. כלומר אין צריך לשורף. ומאכל לנכמתו כל חמש אצל הוא לא יאכל (שם). שזה יודע בעבורו של חרש. זה שאמר בשנים יודע שהחדש שעבר מלא היה ויום ראשון של חדש שהוא יום שלשים מחדש שעבר היה (סנהדרין מ. ט.) ור"ח ביום ל"א, חיה שאמר ב' ספור שהחדש שעבר חסר ותשכ ר"ח מיום ל' (שם) ר' יהודה אומר עדותן קיימת. כדליה האי טעי אינטי (מ. ט. ט.).



א. אם היה חדש שעבר חסר. מ"ה ה"ן. ב. ואמאי סמיכין בספק בפשות ארובא. שס. והכתוב ושפטו העדה והצילו העדה. מוס' ר"פ. ג. מושם דטעו בעיבורא דירחא. מ' ה"ן. ד. שלא הוכירו הנזן החמה. מוס' שאנן.

יא:

זה ידע בעיבורו ש"ך חדש. וה"ה דה"מ למימר א' זה ידע כחסרונו של חדש וזה לא ידע דחדש שעבר חסר היה והקשה ריב"א ומה אלו דייקנין בהני סהדי דתרווייהו ידעי בעיצורו של חדש וה"ל עדות מוכחשת ואין ניקוס וניקטול מספיקא דהכי פריך בסמוך אע"ג דכפ' בן

סורי (סנהד' סט.) דייק מהכא דרובא

דאינשי עבדי דטעי בעיצורא דירחא מ"מ מה נפסיד אס נדקדק בהס וי"ל דהכא דייקנין זהו ספיר כיון דשיילי להו בלחיה יום וקמיכווני ליום אחד ש"מ שזה לא ידע א' ומ"מ ספיר מוכיח בנן סורי (שס) מהכא דלולין בתר רובא דדיני נפשות דרובא טעי בעיצורא דירחא דאי לא חולי' בתר רובא כיון שזה אומר בשנים זה אומר בשלשה מיד ה"ל מוכחשין וכי הדר מכוונים ליום אחד ה"ל חוזר ומגיד מדע דהא אחד אומר ב' ואחד אומר זה' עדותן בטלה אע"פ שמכוונים ליום אחד ולא אמרינן דטעו בשני עיצורים דבתרי עיצורי לא טעו אינשי ומשגיגין להו חוזר ומגיד: **אחד אומר בשתי שעות.** וא"מ אמאי עדותן קיימת אילו דייקנין בהני סהדי הא דקאמר שמים בתחילת שמים וה"ל קודם הנך החמה ועדותן בטלה כדאמר לקמן דתחילת שעה שניה קודם הנך החמה הוא דמהלך אדם ביום עשר פרסה שהן מ' מילין ומעלות השחר עד הנך החמה מהלך ה' מילין כדאמר במי שהיה טמא (לקמן ג.): וזה עולה לשעה וממלה וי"ל כשזה אומר קודם הנך החמה זה אומר לאחר הנך החמה דמדקדיקין בהנך לא טעו אינשי אצל הני לא דקדקו אלא בשעות^א ואין בני התמילה אחר הנך החמה: אלא

ואחד אומר בשלש שעות עדותן קיימת בטלה ^ב דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בשבוע עדותן קיימת אחד אומר באר רבי יהודה אומר בשבוע עדותן קיימת במזרח ובשבע חמה במערב אמר אביי כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר אין אדם טועה ולא כלום לדברי רבי יהודה אדם טועה חצי שעה לדברי רבי מאיר ^ב אין אדם טועה ולא כלום מעשה כי הוה במיפק תרתין ומעייל תלת והא דקאמר שמים בסוף שתיים והא דקאמר שלש בתחלת שלש לדברי רבי יהודה אדם טועה חצי שעה מעשה כי הוה בפלגא דארבע הוה והאי דקאמר שלש בסוף שלש וקטעי פלגא דשעתא לקמיה והאי דקאמר חמש בתחלת חמש וקטעי פלגא דשעתא לאחוריה איכא דאמרי אמר אביי כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר אדם טועה משהו לדברי רבי יהודה אדם טועה שעה ומשהו לדברי ר"מ אדם טועה משהו מעשה כי הוה או בסוף שתיים הוה או בתחלת שלש וחד מינייהו טועה משהו לדברי רבי יהודה אדם טועה שעה ומשהו מעשה כי הוה או בסוף שלש או בתחלת חמש וחד

עדותן בטלה. אפילו לרבי יהודה דבחדש חמה כמזרחו של רקיע ויכול להצין על ידי הכל כשנותן ידו כנגד המזרח הוה הכל לצד מערב: **ובשבע חמה כמערב.** והכל לצד מזרח: **כשתמצא לומר.** כשמדקדק דנצריהס ותעמוד על מכוונס תמצא לדברי רבי מאיר דמקיים עדות דב' וג' ומצטל של ג' ושל ה' אין אדם טועה ולא כלום ולדברי רבי יהודה דמקיים אף שלש וחמש אדם טועה חצי שעה. לרבי מאיר אין אדם טועה ^א כלום והטועה שקרן הוא והאי דמקיים רבי מאיר עדות של שמים ושלש משום ששניהס העידו על רגע אחד דמעשה כי הוה במיפק תרתי ומעייל תלת צי"אמה של שניה כשהשלישית נכנסת ושניהן כך העידו דהאי דאמר שמים בסוף שניה קאמר והאי דקאמר כו'. ולקמן וי"ב. פריך מי יודע שכוונתן לכך היתה דילמא האי דקאמר שמים בתחלת שמים קאמר ר' יהודה ציניה ויהאיל ולר"מ אין תולין בטעות הרי הן שקרינן: **ולדברי רבי יהודה.** תולין בטעות חצי שעה הילכך כי אמר האי בשלש והאי בחמש עדותן קיימת דמעשה כי הוה צלגנא דלרנע כו' וזה אמר צסוף שלש וזה בתחלת חמש וכל אחד מהן טעה מן המעשה חצי שעה. ולקמיה ^אסס] פריך ליה היכי מהדרינן לצרופי עדותן הוה לן למימר דהאי בתחלת ג' קאמר והאי צסוף חמש קאמר ויש חילוק גדול ציניה וכולי האי לא טעו ותחלק עדותן ונליל את הנפש: **וחד מנייהו קא טעי משהו.** אס צסוף שמים הוה האי דקאמר שלש בתחלת שלש וקא טעי משהו ואי בתחלת שלש האי דקאמר שמים צסוף שמים וקא טעי משהו: **לדברי רבי יהודה.** מעשה הוה צסוף שלש

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

על ממונו. כהן זה צהול על הצכור שלא ימות: **כ"ש.** הואיל ובהול הוא אי לא שרית ליה צמקוס שאינו עושה צו מוס עובר על דבריך ועושה ושוב אין מזהר צין מקוס מוס לשלא צמקוס מוס דצכור שהכל שוה: **מקדרינ'.** אשטרל"ר: **מקראפין.** כדפרשנין כליי ששיניו גסות ואינו עושה חבורה דחובל בצעלי חיים אב מלאכה היא. קמני מיהת אצל מקראפין אלמא לא גזר מתוך שאדם צהול אי שרית ליה קירלוף עבד קידור לפי שהטיט מכחיש את הצהמה ומאנעה: **לא מיחלף.** ורננן צברי מיחלף: **בתנאי' ושורפין צמחלס שש.** ואע"ג דל שעה ששית מדאורייתא שריא גזור רננן עלה דילמא טעי וצכור על השציעי' שהיא ששית אצל אחמישי' לא טעי למימר על השציעית שהיא חמישית ומומר: **סולין כל חמש.** ואינו אוכל דטעי וצכור על שציעית שהיא חמישית ומיהו לשרוף אינו צריך ומאכיל לצהמתו אצל ששית אף צהנאה אסור מדרבנן גזירה משום שציעית: **שמי חלום.** של חמץ: **של חודה פסולות.** ובגמרא^א מפרש מאן פסליניהו: **היו מונחות.** צכל ערב פסח:

על גב האליטעא. סטיו שהיה צהר הצית ששס מתקצצין ויושצים בני אדם והיו רואין אותן לסימן: **ניטלה אחס מהן.** בתחלת חמש צא שליח בית דין ונוטל האחת: **ותפומה כל חמש.** דאסור להפסיד קדשים צדיים כל זמן שיכול לאוכלן: **ושורפין צמחלס שש.** דהא ודאי רובא טעו צין שש לשבע: **גב' אחד אומר בשנים בחדש.** הרג זה את הנפש ואחד מן העדים אומר בשלשה בחדש עדותן קיימת ובית דין היו צודקין אותן בשבע חקירות כלקמן ^אי"ב]. וכיון דהושוו שניהן לומר בשלשי או צרציעי וכשצדקוס איזה יום בחדש אמר זה בשני וזה אמר בשלישי שניהן על יום אחד העידו אלא שזה ידע בעיצורו של חודש שחודש שעבר מלא והוקבע ר"ח ביום שלשים ואחד וזה שאמר בשנים בחדש ידע עו וזה שאמר שלשה צכור שהוקבע החדש ביום שלשים והואיל ויש טועין צכך אע"פ שמלויין אנו לחלק את עדותן כדי שמצטל להציל את הנפש אין צידינו כח לחלקו: **עדותן בטלה.** דכהא ליכא למטעי וקרא כחצי (דברים יג) ודרשת ותקטע והנה אמת נכון שמהא עדותן מכוונת ואי לא לא קטלינן והוא והן פטורים דאין עדים נהרגין אלא על ידי הומה: **אחד אומר בשתי שעות כו' עדותן קיימס.** דטועה אדם צכך: **אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע**

עדותן בטלה. אפילו לרבי יהודה דבחדש חמה כמזרחו של רקיע ויכול להצין על ידי הכל כשנותן ידו כנגד המזרח הוה הכל לצד מערב: **ובשבע חמה כמערב.** והכל לצד מזרח: **כשתמצא לומר.** כשמדקדק דנצריהס ותעמוד על מכוונס תמצא לדברי רבי מאיר דמקיים עדות דב' וג' ומצטל של ג' ושל ה' אין אדם טועה ולא כלום ולדברי רבי יהודה דמקיים אף שלש וחמש אדם טועה חצי שעה. לרבי מאיר אין אדם טועה ^א כלום והטועה שקרן הוא והאי דמקיים רבי מאיר עדות של שמים ושלש משום ששניהס העידו על רגע אחד דמעשה כי הוה במיפק תרתי ומעייל תלת צי"אמה של שניה כשהשלישית נכנסת ושניהן כך העידו דהאי דאמר שמים בסוף שניה קאמר והאי דקאמר כו'. ולקמן וי"ב. פריך מי יודע שכוונתן לכך היתה דילמא האי דקאמר שמים בתחלת שמים קאמר ר' יהודה ציניה ויהאיל ולר"מ אין תולין בטעות הרי הן שקרינן: **ולדברי רבי יהודה.** תולין בטעות חצי שעה הילכך כי אמר האי בשלש והאי בחמש עדותן קיימת דמעשה כי הוה צלגנא דלרנע כו' וזה אמר צסוף שלש וזה בתחלת חמש וכל אחד מהן טעה מן המעשה חצי שעה. ולקמיה ^אסס] פריך ליה היכי מהדרינן לצרופי עדותן הוה לן למימר דהאי בתחלת ג' קאמר והאי צסוף חמש קאמר ויש חילוק גדול ציניה וכולי האי לא טעו ותחלק עדותן ונליל את הנפש: **וחד מנייהו קא טעי משהו.** אס צסוף שמים הוה האי דקאמר שלש בתחלת שלש וקא טעי משהו ואי בתחלת שלש האי דקאמר שמים צסוף שמים וקא טעי משהו: **לדברי רבי יהודה.** מעשה הוה צסוף שלש

שעות ביום ואחד אומר בשלש שעות עדותן קיימת, אחד אומר בשלש ואחד אומר בחמש עדותן בטלה, ר' יהודה אומר עדותן קיימת. ואתי אביי לאוקמינהו ללישנא קמא ידידה לדברי ר"מ אין אדם טועה ולא כלום, לדברי ר' יהודה אדם טועה חצי שעה, וללישנא בתרא דליה לדברי ר' מאיר אדם טועה משהו, ולדברי ר' יהודה אדם טועה שעה ומשהו.

מסורת הש"ס

א) צילה כג. [עדות פ"ג מ"ב], ב) [צ"ל מקדרינ' ובי"א בעדות פ"ג מ"ב וכן צילה כג. כמשנה ובגמ' וכן בערוך וי"א כחוספת' דצילה ספ"ב ובי"ה כתיוב"ט], ג) צילה שס [מספחא דצילה ספ"ב], ד) לעיל ד: לקמן כא, ה) [כמשנה כמשעני' אחת גג וכן גרס המו"ט], ו) לקמן כא, ז) סנהדרין מ. [ספ"ט], ח) [סנהדרין מ: א], ט) כסא': מקדרינ', י) [לקמן י:].



אשטרל"ר
[אששטריילי"ר]. לקרד
[לקרפך בחוזקה].



ולרבי יהודה מי אמרינן אדם בהול על ממונו, דאי שרית ליה בחדא אתי למעבר טובא, והתנן ביום טוב בפ"ב ר' יהודה אומר אין מקדירין ביום טוב מפני שעושה חבורה, אבל מקרצפין. והכמיס אומרים אין מקדירין אף לא מקרצפין. והתניא איזהו קידור קטנים ועושין חבורה, ואיזהו קרצוף גדולים ואין עושין חבורה, פירוש קידור כמין תולעים והוא רמש, כגון אינכא שנוטצין בבשר הבחמה ואין מפדירין הקטנים מבשר הבחמה אלא בעשיות חבורה, כגון האלכא שאין שולפין אותה מן השער אלא בקושי, אבל הפרדת הגדולים נקראת קרצוף. והנה התיב ר' יהודה הקרצוף ולא חשש מתוך שהוא בהול על ממונו, כיון שמתיר לו הקרצוף שמת יעשה הוא הקידור. ופריקין החם דבבי קידור דלא מזה הבחמה מנשיכת הרמש הזה, אלא צערא בעלמא דאית דאית ליה. לא גזר רבי יהודה הקרצוף אטו הקידור, דקידור נמי אפשר דעבדי ליה לאורתא, אבל הא גבי כבור אי שרית ליה להוציא דם במקום שאין (עושין) עושה בו מום, כיון שהוא בהול על ממונו אתי למעבר במקום שעושה בו מום. וחמץ נמי דמיחלף במצה דכולהו פ"ה הוי גזר דלא מיחלף, דהני גדולים והני קטנים לא גזר. מתני' ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש. פירוש דחיש ר' יהודה דילמא אתי למטעי בין שעה רביעית לששית. תנן ההם בסנהדרין פ"ה, אחד אומר בשתיים בחדש ואחד אומר בשלשה עדותן קיימת. פירוש שניהם ביום אחד מעדיין, אלא שהאומר בשנים יודע שהחדש שיצא מעובר היה, והאומר שלשה לא היה יודע שהחדש שיצא מעובר היה, אלא מחשב לו יום שלשים מן החדש וליפכך אמר בשלשה. אחד אומר בשתי